

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2019/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายฉลอง จุลม่อม	โจทก์
	นายรุ่ง ใจสุข กับพวก	จำเลย
	นายรุ่ง ใจสุข ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายวิรัช ระกิติ ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายฉลอง จุลม่อม บิดาของผู้ตายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,300 อันเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตาม มาตรา 291 อันเป็นบทหนัก ให้จำคุก 6 ปี คำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปี กระทงหนึ่งและ ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 101,127 ให้ปรับ 200 บาท อีก กระทงหนึ่งรวมจำคุก 4 ปี และปรับ 200 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ให้จำคุก 6 ปี คำให้การในชั้นสอบสวนของ จำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 4 ปี กระทง

หนึ่ง ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา 18,150 ให้ปรับ 200 บาท
กระทางหนึ่งและตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 64 ให้ปรับ 500 บาท
อีกกระทางหนึ่งรวมจำคุก 4 ปี และปรับ 700 บาท ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว เฉพาะจำเลยที่ 1 มีคำร้องประกอบของผู้ขอ
ประกัน (สำนวนธุรการ อันดับ 38,39,37)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 100,000
บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 1,17 แผ่นที่ 2,18แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและจำเลยทั้งสองยังมิได้ยื่น
ฎีกา ศาลฎีกาจำต้องตรวจพิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งสองก่อน ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุจะ
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและจำเลยทั้งสองยังมิได้ยื่น
ฎีกา ศาลฎีกาจำต้องตรวจพิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งสองก่อน ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุจะ
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ประชา บุญวนิช-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ